

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5606/2530

นายวิบูลย์ สีสิตประเสริฐ.
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโป้เฮงล้ง
นายประมุข ศุภชลลย์

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 73 ทวิ, มาตรา 76

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119, มาตรา 153

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีหนังสือแจ้งความและเตือนให้ผู้ร้องชำระหนี้โดย
ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ปรากฏว่าหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ร้องมิได้รับหนังสือดังกล่าว
ด้วยตนเอง แต่มีบุตรของหุ้นส่วนผู้จัดการผู้ร้องซึ่งมีอายุไม่เกินยี่สิบปีเป็นผู้รับแทน
ทั้งสองครั้ง การส่งเอกสารดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 73 ทวิ, 76 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483
มาตรา 119.

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องมิได้รับหนังสือแจ้งความและเตือนให้ผู้ร้องชำระหนี้
ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ทั้งผู้ร้องมิได้เป็นลูกหนี้จำเลย แม้ผู้ร้องมิได้ปฏิเสธหนี้
ภายในกำหนดตามหนังสือ ๒ ฉบับดังกล่าวข้างต้น ก็ยังถือไม่ได้ว่าผู้ร้องเป็นลูกหนี้
กองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) เป็นการเด็ดขาด ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้อง
ปฏิเสธหนี้และพิจารณาคำร้องขอปฏิเสธหนี้ของผู้ร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์คัดค้านว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีหนังสือแจ้งความให้ผู้ร้องชำระหนี้แก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) แล้ว แต่ผู้ร้องมิได้ปฏิเสธหนี้ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันรับหนังสือแจ้งความดังกล่าว ถือว่าผู้ร้องเป็นหนี้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ (จำเลย) เป็นการเด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๑๙ และได้มีหนังสือเตือนให้ชำระหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ชอบที่จะขอให้ศาลบังคับผู้ร้องชำระหนี้รายนี้ได้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้รับคำร้องปฏิเสธหนี้ของผู้ร้องลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๕ ไว้และดำเนินการสอบสวนต่อไปตามนัยพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๑๗ (ที่ถูกมาตรา ๑๑๙)

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่านายจงไป เอกวรางกูร หุ่นส่วนผู้จัดการของผู้ร้องมิได้รับหนังสือแจ้งความให้ชำระหนี้และหนังสือเตือนให้ชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วยตนเอง แต่มีนางสาวเรณูเป็นผู้รับหนังสือแจ้งความตามเอกสารหมายเลข ค.๑ และเด็กหญิงสายฝนเป็นผู้รับหนังสือเตือนให้ชำระหนี้ตามเอกสารหมายเลข ค.๒ แล้ววินิจฉัยว่านางสาวเรณูรับหนังสือแจ้งความให้ชำระหนี้เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๕ ขณะที่อายุได้ ๑๔ ปีเศษ และเด็กหญิงสายฝนได้รับหนังสือเตือนให้ชำระหนี้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๒๕ ขณะที่เด็กหญิงสายฝนมีอายุประมาณ ๑๒ ปี เพราะฉะนั้นการส่งเอกสารดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๗๓ ทวิ, ๗๖ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๑๙

ปัญหาว่าผู้ร้องได้รับหนังสือแจ้งความให้ชำระหนี้แล้วหรือไม่ เป็นข้อโต้เถียงอันเป็นประเด็นโดยตรงของคดีนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(คำวินิจฉัย ฎีกาอุทธรณ์-คดี วราโห-คดี วราโห)

ศาลแพ่ง - นายวัฒนชัย โชติชูตระกูล
ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>